

1501274-68.2021.8.26.0072

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Neyton Fantoni Júnior

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2304327/2021 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Bebedouro, 21277803 -

DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2426/21/912 - DEL.POL.PLANTÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

1ª Vara

Avenida Oswaldo Perrone, 218, Bebedouro-SP - cep 14706-136

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501274-68.2021.8.26.0072 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501274-68.2021.8.26.0072

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2304327/2021 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Bebedouro, 21277803 -

DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2426/21/912 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2304327 - DISE -

DEL.SEC.BEBEDOURO, 2426/21/912 - DISE- DEL.SEC.BEBEDOURO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RANCY MELLO RODRIGUES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Neyton Fantoni Júnior

Vistos, etc.

RANCY MELLO RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque em 09.11.2021, por volta de 00:45 horas, no cruzamento das Ruas Ari Alves de Souza com Aristides Palhares, bairro Pedro Paschoal, nesta cidade e Comarca de Bebedouro, trazia consigo, para fim de tráfico, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica,

sem autorização das autoridades competentes. Segundo descreveu a denúncia, durante deslocamento pelo bairro Pedro Paschoal, guardas municipais visualizaram o acusado na companhia de outro indivíduo e ambos empreenderam fuga ao avistarem a viatura. O acusado foi abordado e o outro indivíduo conseguiu evadir-se do local. Durante a fuga, o acusado pulou o portão de uma residência e tentou se esconder no quintal, mas foi detido e revistado. Com ele havia R\$ 476,80 em notas variadas e, no trajeto da fuga, foi encontrado um pote plástico dentro do qual havia 10 porções de crack, 09 pinos de cocaína, 07 porções de maconha e um frasco de lança perfume artesanal, razão pela qual o acusado foi preso em flagrante.

Em Audiência de Custódia, foi determinada a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme termo de fls. 68/69. Defesa preliminar apresentada a fls. 119/121. Denúncia recebida. Foi produzida a prova oral e realizado o interrogatório do réu por meio virtual, conforme Termo de Audiência de fls. 166/167 e mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 172.

Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu a absolvição do acusado por insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP (fls. 168/171), no que foi seguido pelo Dr. Defensor (fls. 178/180).

É o relatório.

Improcede a ação penal.

Conforme ampla abordagem do contexto probatório realizada pelo Ministério Público a fls. 168/171, o conjunto probatório não apontou com a necessária segurança a autoria do fato delituoso imputado na denúncia.

Efetivamente, conforme enfatizado pelo Ministério Público, após minuciosa análise do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório "os guardas disseram que o acusado estava com outra pessoa no local onde a droga foi encontrada, o que indica que tais entorpecentes poderiam pertencer ao terceiro não identificado. Embora cada um dos dois tenha corrido para local diverso, as drogas foram encontradas no local onde os dois estavam inicialmente, indicando que poderiam pertencer a qualquer deles ou até a outra pessoa qualquer. Se as drogas tivessem sido encontradas no trajeto de fuga do acusado, possivelmente os indícios de autoria seriam maiores, pois o terceiro correu para lado oposto; porém, considerando o ponto de encontro das drogas, não há como se afirmar que as mesmas pertenciam ao acusado. Os guardas não o viram em nenhum momento mexendo nas drogas ou as portando junto a si, o que dificulta a vinculação do acusado aos entorpecentes. Logo, não há provas de autoria suficientes para a condenação, já que esta só se contenta com a certeza, enquanto a dúvida favorece a absolvição" (cf. fls. 171).

Assim, não restou demonstrado nos autos, com a necessária segurança, que a droga apreendida pertencia ao acusado e que seria destinada à comercialização.

Nesse contexto, a absolvição do acusado por insuficiência de provas coloca-se como alternativa exclusiva à consideração do julgador.

Pelo exposto, e acolhendo a manifestação do Ministério Público (fls. 168/171), cujos fundamentos ficam adotados, julgo improcedente a ação penal e absolvo o réu RANCY MELLO RODRIGUES DA SILVA, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Com o trânsito em julgado, ao arquivo.

Diante da prova produzida sob o crivo do contraditório, autorizo a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, conforme disciplina o art. 72 da Lei 11.343/06. Diante da absolvição do acusado, determino a devolução do dinheiro apreendido em seu poder. Formalize-se.

P.I.C.

Bebedouro, 03 de fevereiro de 2022, em sistema de trabalho disciplinado pelo
Provimento CSM nº 2.646/2022.

NEYTON FANTONI JUNIOR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA